

Japan Compliance Master Report

การวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายประเทศญี่ปุ่น (JFSA, FIEA, Tokushoho, APPI & JCT 10%) สำหรับ DavinTrade

วันที่จัดทำ: 26 สิงหาคม 2026
เวอร์ชันเอกสาร: 1.0 (Japan Edition)
ระบบเป้า: DavinTrade SaaS
หมาย: Ecosystem
กลุ่มผู้: Legal, Compliance & Dev
อ่าน: Teams

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารและทีมงาน (Executive Summary)

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Retail Forex) และทองคำสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก (กลุ่มนักลงทุนรายย่อยญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในนาม "Mrs. Watanabe") แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นมี สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงิน (JFSA - 金融庁) และกฎหมายการเงิน FIEA (Financial Instruments and Exchange Act - 金融商品取引法) ที่จับตามองเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ต่างชาติอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ

นอกจากกฎหมายการเงินแล้ว ญี่ปุ่นยังมีกฎหมายพาณิชย์ดิจิทัลที่เข้มงวดมากคือ กฎหมายธุรกรรมเชิงพาณิชย์เฉพาะ (Tokushoho - 特定商取引法) ซึ่งบังคับให้ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบบอกรับสมาชิก (SaaS) ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ให้บริการอย่างโปร่งใส และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล APPI (個人情報保護法)

⚠️ ประเด็นสำคัญสูงสุดสำหรับ DavinTrade ในตลาดญี่ปุ่น

- ความเสี่ยงเรื่องใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุน (投資助言・代理業): JFSA ออกหนังสือเตือน (Warning Letters) แก่เว็บไซต์ต่างประเทศที่ให้บริการสัญญาณเทรดภาษาญี่ปุ่นเป็นประจำ หากเว็บไซต์นั้นให้คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล ดังนั้น DavinTrade ต้องระบุสถานะชัดเจนว่าเป็น "โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (チャート分析ツール)" ไม่ใช่ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
- กฎหมาย Tokushoho (特定商取引法に基づく表記): บังคับให้ต้องมีหน้าแสดงข้อมูลการค้าและนโยบายการคืนเงิน/ยกเลิกสมาชิกบนเว็บไซต์

2. ตารางประเมินผลกระทบกฎหมายญี่ปุ่น (Japan Regulatory Matrix)

หน่วยงาน / กฎหมาย ญี่ปุ่น	ประเด็นความเสี่ยงสำหรับ DavinTrade	ข้อกำหนดทางเทคนิค & แนวทางแก้ไข	ระดับความสำคัญ
JFSA & FIEA (金融商品取引法)	การให้จัดซื้อขาย (Entry/TP/SL) เสี่ยงถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนเถื่อน (無登録投資助言)	• วางสถานะ Execution-Only Software (วิเคราะห์ตามสูตรคณิตศาสตร์ทั่วไป ไม่รับส่งคำสั่งอัตโนมัติ) • ระบุข้อความเตือนความเสี่ยงการสูญเสียเงินต้น (元本割れリスク)	วิกฤตสูงสุด
Tokushoho Act (特定商取引法)	การขาย SaaS ในญี่ปุ่นโดยไม่มีหน้าแสดงข้อมูลผู้ประกอบการ (Tokushoho Notation)	• จัดทำหน้า /tokushoho ระบุชื่อผู้ให้บริการ, ที่อยู่, ช่องทางติดต่อ, เงื่อนไขการตัดเงิน และวิธียกเลิก	สำคัญมาก (กฎหมายบังคับ)
APPI Data Privacy (個人情報保護法)	การโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดน (ไปเซิร์ฟเวอร์ US/สิงคโปร์) และสิทธิการลบข้อมูล	• แจ้งการโอนข้อมูลไปยัง Third-party Cloud ใน Privacy Policy • ปิดช่องโหว่ F21 (24h Deletion Worker)	สำคัญสูง
METI/MIC AI Guidelines (AI事業者ガイドライン)	ความโปร่งใสของ AI และการป้องกันการเข้าใจผิดว่าคุยกับนักวิเคราะห์มนุษย์	• ติดป้าย AI Badge บน AIAlystPanel • แจ้งเตือนข้อจำกัดของโมเดล AI ในการวิเคราะห์กราฟ	ปานกลาง
National Tax Agency (NTA) (日本の消費税 JCT 10%)	ภาษีการบริโภคสำหรับการให้บริการดิจิทัลข้ามพรมแดน (Cross-Border Digital B2C)	• เปิดใช้ Stripe Tax คำนวณภาษี JCT 10% สำหรับที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น	ปานกลาง

3. การเจาะลึกข้อกำหนด JFSA และการยกเว้นใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุน

3.1 การรักษาสถานะ "ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ" (投資助言業に該当しない要件)

ตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินญี่ปุ่น (JFSA 事務ガイドライン) ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์กราฟจะไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนที่ต้องขอใบอนุญาต (投資助言・代理業) หากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ 3 ข้อดังต่อไปนี้:

- 1. การคำนวณตามสูตรคณิตศาสตร์เชิงปริมาณที่เป็นกลาง (客観的な数式・アルゴリズムに基づく表示): สัญญาณบน TradeSetupCard และโมเดล Stack E/D จะต้องคำนวณจากสูตร Technical Analysis, Centroid Regression, SSA และ ZigZag โดยไม่มีมนุษย์มาแทรกแซงหรือเลือกขึ้นารายบุคคล
- 2. การไม่ให้คำปรึกษาเจาะจงเฉพาะบุคคล (個別具体的な投資判断の不提供): ระบบจะต้องไม่วิเคราะห์หรือปรับสัญญาณตามฐานะทางการเงิน พอร์ตการลงทุน หรือบัญชีของลูกค้าคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
- 3. การไม่ส่งคำสั่งเทรดอัตโนมัติ (自動売買執行の非連動): ซอฟต์แวร์ต้องไม่ยิงคำสั่งซื้อขายเข้าพอร์ตโบรกเกอร์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยปราศจากการตัดสินใจด้วยมือของผู้ใช้เอง (Execution-Only)

3.2 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบภาษาญี่ปุ่น (Mandatory Japanese Risk Disclosure)

หากมีการเปิดตัวภาษาญี่ปุ่นในระบบ (Phase 11 / Session 12-5 รอบรับ i18n ภาษาญี่ปุ่น) จะต้องมีความเตือนความเสี่ยงการลงทุนตามมาตรฐานของ JFSA บนหน้า /disclaimer และ /pricing ดังนี้:

📄 金融商品取引法に基づくリスク開示 (JAPAN FINANCIAL RISK DISCLAIMER)

「当サービス (DavinTrade) は、客観的なアルゴリズムおよびテクニカル分析指標に基づく市場データの可視化・分析支援ソフトウェアであり、金融商品取引法に基づく投資助言・代理業務を行うものではありません。外国為替証拠金取引 (FX) およびコモディティ (XAUUSD等) の証拠金取引は、高いレバレッジにより預託した証拠金を上回る大きな損失が生じるリスクがあります。過去のバックテスト結果やAIによる分析結果は、将来の利益を保証するものではありません。取引に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任において行ってください。」

4. กฎหมายการค้าดิจิทัลของญี่ปุ่น (特定商取引法に基づく表記 — Tokushoho)

กฎหมาย Act on Specified Commercial Transactions (Tokushoho) ของญี่ปุ่นกำหนดให้ธุรกิจ SaaS และผู้ให้บริการสมัครสมาชิกรายเดือน/รายปี ที่รับชำระเงินจากผู้บริโภคในญี่ปุ่น จะต้องมีความเห็นเฉพาะ (เช่น /tokushoho) แสดงข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส:

- ชื่อผู้ให้บริการ / นิติบุคคล (販売事業者名): ชื่อบริษัทหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
- ที่อยู่และช่องทางติดต่อ (所在地・連絡先): ที่อยู่สำนักงาน, อีเมล และเวลาทำการฝ่ายสนับสนุน
- ราคาและค่าธรรมเนียม (販売価格): ราคาแผนบริการรายเดือน/รายปี (รวมภาษี JCT 10%)
- วิธีการชำระเงิน (支払方法): ชำระผ่านบัตรเครดิต (Stripe / dLocal)
- ระยะเวลาการส่งมอบบริการ (役務の提供時期): ใช้งานได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการชำระเงิน
- นโยบายการยกเลิกและคืนเงิน (解約・返金について): ระบุว่าผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาผ่านหน้า Account Settings โดยระบบจะไม่คิดเงินในรอบถัดไป และไม่คืนเงินสำหรับรอบที่เริ่มใช้งานไปแล้ว

5. ข้อมูลส่วนบุคคล (APPI) และภาษีการบริโภคของญี่ปุ่น (JCT 10%)

5.1 กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลญี่ปุ่น (APPI — 個人情報保護法)

- การโอนข้อมูลข้ามแดน (外国にある第三者への提供): เนื่องจาก DavinTrade ใช้ Cloud Infrastructure ในต่างประเทศ (Vercel ในสหรัฐฯ, Railway, Google Cloud, Contabo ในเยอรมนี) ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนดังกล่าวระบุว่า

ข้อมูลมีการประมวลผลบนคลาวด์มาตรฐานสากล

- **การปิดช่องโหว่การลบข้อมูล (ธง F21):** สอดคล้องกับสิทธิการขอระงับการใช้งานและลบข้อมูลตามมาตรา 34 ของ APPI (Right to Erasure)

5.2 ภาษีการบริโภคของญี่ปุ่น (Japanese Consumption Tax — JCT 10%)

บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลดิจิทัลที่ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาในญี่ปุ่น (B2C Cross-Border Digital Services) มีภาระภาษีบริโภคที่อัตรา **10%** โดยสามารถตั้งค่าใน **Stripe Tax** ให้คำนวณภาษี JCT 10% อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เลือกประเทศญี่ปุ่น (Japan) หรือชำระด้วยบัตรเครดิตญี่ปุ่น

6. สรุปแผนปฏิบัติการสำหรับฝั่งญี่ปุ่น (ผูกรวมใน Phase 16 หลังจบ Session 8B)

เช่นเดียวกับตลาดอื่น งานของฝั่งญี่ปุ่นสามารถนำไปรวมทำใน **Phase 16 (Global Legal & Compliance Polish)** หลังจากที่คุณรัน Master Roadmap (Phases 7 → 15 → 8B) เสร็จสมบูรณ์แล้ว:

หัวข้อ / พื้นที่ในระบบ	งานที่ต้องปฏิบัติสำหรับฝั่งญี่ปุ่น (Action Item)	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Tokushoho Page	เพิ่มหน้าแสดงข้อมูลผู้ประกอบการตามกฎหมายญี่ปุ่น (特定商取引法に基づく表記)	app/(marketing)/tokushoho/page.tsx
JFSA Risk Disclaimer	เพิ่มข้อความเตือนความเสี่ยงการเทรดอนุพันธ์/ฟอเร็กซ์ และชี้แจงสถานะ Non-Advisory ในฉบับภาษาญี่ปุ่น	app/(marketing)/disclaimer/page.tsx components/charts/drawing/
Tokushoho Link in Footer	เพิ่มลิงก์ "特定商取引法に基づく表記" ใน Footer สำหรับผู้ใช้ที่เลือกภาษาญี่ปุ่น	components/layout/footer.tsx
Stripe JCT 10% Tax	เปิดใช้การคำนวณภาษี JCT 10% ใน Stripe Tax สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น	money-service/src/stripe/

7. สรุปภาพรวมและคำแนะนำสำหรับ Davin

 **ความพร้อมของ DavinTrade สู่ตลาดประเทศญี่ปุ่น (Japan):**

1. ตลาดญี่ปุ่นเปิดกว้างและมีขนาดใหญ่มากสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทองคำและ FX และสถาบันธุรกรรมของ DavinTrade จัดเป็น Software Analysis Tool ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ JFSA

2. การรองรับตลาดญี่ปุ่นมีเพียงการเพิ่มหน้า Tokushoho และข้อความ Disclaimer ทางการเงิน ซึ่งเป็นงานระดับ Content & Legal Copy ปกติ

3. Davin สามารถรันงานตาม Master Roadmap (Phases 7 → 15 → 8B) ต่อไปได้ตามปกติ แล้วค่อยนำงานของทั้ง 4 ตลาด (EU, US, UK, Japan) มารันพร้อมกันใน Phase 16 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ!

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของโครงการ DavinTrade ตามระเบียบข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่น (Japan Legal & Regulatory Framework)